

0062588-34.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 128/2016 - 95º Distrito Policial - Cohab Heliópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO LUIS VEIGA

VISTOS.

FERNANDO LUIS VEIGA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 13 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0062588-34.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0062588-34.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 128/2016 - 95º Distrito Policial - Cohab Heliópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO LUIS VEIGA

VISTOS.

FERNANDO LUIS VEIGA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 13 de abril de 2016, por volta das 09:00 horas, Rua Americo Samarone, nº 316, nesta cidade e comarca da Capital, subtraiu para si 01 (uma) pulseira Cartier, 02 (duas) pulseiras infantis de ouro, 01 (uma) corrente de ouro com pingente, 02 (dois)

anéis, 03 (três) pares de brinco e 06 (seis) alianças, pertencentes à vítima Vania Turbiani Ziliotto.

A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2019 (fls. 183/184), o réu foi citado (fls. 205) e apresentou defesa preliminar (fls. 212/213).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha, sendo o réu interrogado (fls. 272/273 e 319/321).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 325/330). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e o direito de apelar em liberdade (fls. 334/339).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de FERNANDO LUIS VEIGA, porque praticou o delito previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal.

Ao ser interrogado, o réu Fernando Luis Veiga negou a prática do crime. Disse que estava perdido, na data dos fatos, pois precisava ir a uma obra, então pediu informação a uma senhora que estava na porta de uma residência. Conseguiu chegar à obra e só posteriormente foi chamado ao Distrito Policial, pois a placa de seu veículo teria sido anotada. Disse que nem mesmo saiu de dentro de seu veículo, que era um Palio, de placas CVU-8230. Também não ingressou na residência da vítima. O veículo em questão era de sua esposa e não o havia utilizado para a prática de outro furto. Acrescentou que não foi interrogado na Delegacia.

Ao seu turno, a testemunha Deusdete Dias dos Santos reconheceu pessoa diversa do réu como autor do crime. Contou que trabalhava na residência da vítima e estava na calçada, quando chegou um rapaz e começou a perguntar sobre um endereço. Disse-lhe que não conhecia e acabou distraíndo-se, sendo que, nesse momento, outro agente entrou na casa. Quando terminou de fazer o serviço que realizava na calçada, viu esse homem saindo de dentro da residência. Indagou esse rapaz, que disse que alguém havia assaltado sua casa e ele estava ali procurando esse roubador. Em seguida ele saiu correndo e não viu se ingressou em algum veículo. Quando a proprietária foi ao quarto é que percebeu que o guarda-roupa estava revirado. Explicou que a pessoa que lhe parou para pedir informações não saiu de qualquer veículo, pois estava a pé. Acrescentou que na fase inquisitiva não teve dúvida no reconhecimento fotográfico realizado, ao passo que em audiência já não se recordava com certeza, em razão do tempo decorrido. Confirmou que foi a fotografia de fls. 101 dos autos que viu na Delegacia, junto com outras fotografias de outras pessoas. Acrescentou que, na época, um vizinho relatou que viu o furtador ingressando num veículo.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07/12, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Quanto à autoria do crime não resta dúvida, pois embora o réu não tenha admitido o seu cometimento, a versão que apresentou para os fatos não foi confirmada pela prova realizada.

Com efeito, em se tratando de crime de furto, por suas peculiaridades, não se pode deixar de levar em conta a palavra de testemunha presencial, até porque, segundo o melhor entendimento jurisprudencial, deve-se dar especial relevância a ela, como

elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório. É o caso dos autos. A testemunha Deusdete, embora não tenha reconhecido o réu em Juízo, confirmou que em sede inquisitiva não teve qualquer dúvida em apontá-lo como autor do crime. Ainda, confirmou que naquela data outro rapaz lhe parou para pedir informação, momento em que se distraiu e o réu ingressou na residência, praticando o furto, e depois saiu do local, dizendo que ali havia ingressado para procurar um assaltante que teria entrado na casa dele.

Atente-se, ainda, que os Boletins de Ocorrência de fls. 45/47 e 48/50 deixam claro que o réu agia, em outras oportunidades, com o mesmo modus operandi, ingressando em residências com a suposta desculpa de que estaria procurando por algum bandido, e depois fugindo com o uso do veículo Fiat Palio de placas CVU-8230.

Assim, o crime restou consumado, na medida em que o acusado foi detido após o seu cometimento, tendo a posse segura dos bens subtraídos.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Em razão da reincidência, inclusive específica, conforme certidão criminal de fls. 172/178 (processos 0035731-87.2021.8.26.0050, 0080924-57.2014.8.26.0050 e 0081939-13.2004.8.26.0050), agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e CONDENO FERNANDO LUIS VEIGA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 155, "caput", do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado, ante a reincidência, inclusive específica conforme certidão criminal já mencionada.

Pela mesma razão, deixo de lhe conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que não preenche os requisitos objetivos para tanto e a medida não se revela adequada e suficiente.

Todavia, o réu poderá apelar em liberdade, pois nesta condição respondeu ao processo.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA